

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1624/2534

นาย บุญ ชู ชม ภู
นาย กิตติ เชาวนาวุฒิกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3
ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28 (2), มาตรา 195

โจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาจาก จ. โดยไม่มีมูลหนี้และโดยไม่สุจริต โจทก์
ย่อมไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นผู้เสียหายตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2)และปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องคดี
อาญา เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาล
ฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ว่า ขณะให้นายฉัตรชัย เอาเช็คมาแลกเงินสดไป 500,000 บาท นั้น โจทก์เป็นลูกหนี้ธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเอกมัย ประมาณ 100,000 บาทและยังเป็นลูกหนี้ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาคลองโหล่ง ประมาณ 1,000,000 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังเปิดบัญชีที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาถนนรัชดาตลาดพร้าว อีกบัญชีหนึ่งซึ่งขณะนั้นจะเป็นลูกหนี้ธนาคารหรือไม่ จำไม่ได้ เห็นว่าโจทก์เป็นลูกหนี้ธนาคารเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาท ต้องเสียดอกเบี้ยเป็นจำนวนไม่น้อยทั้งโจทก์ยังเอาเงินไปซื้อหุ้นในบริษัทเสมาฟ้าครามนคร จำกัดเป็นเงิน 387,600 บาท ก็โดยหวังจะได้ผลประโยชน์สูง จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะให้นายฉัตรชัยนำเช็คมาแลกเงินสดไปถึง 500,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยเลย โจทก์ว่าเงิน 500,000 บาทนี้ โจทก์รวบรวมจากบ้านไปมอบให้นายฉัตรชัยแลกเช็คกันต่อหน้านางรัศมีสุทธิพิณิจธรรม ผู้จัดการธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาเอกมัยนางรัศมี สุทธิพิณิจธรรม พยานจำเลยเบิกความว่า จำไม่ได้ว่าโจทก์หิ้วเงินมาจากบ้านเองหรือเบิกเงินจากบัญชี คำเบิกความของนางรัศมีจึงไม่เป็นประโยชน์แก่โจทก์ เห็นว่าโจทก์เป็นหนี้ธนาคารไม่ต่ำกว่า 1,100,000 บาท จึงไม่มีเหตุผลที่โจทก์จะเอาเงินเก็บไว้เองถึง 500,000 บาท นอกจากนี้การให้นายฉัตรชัยนำเช็คพิพาทมาแลกเงินสดจำนวนมากถึง 500,000 บาท แต่โจทก์ก็มิได้สอบถามถึงผู้ส่งจ่ายและฐานะการเงินเลย ทั้งมิได้ให้นายฉัตรชัยสลักหลังเช็คอีกด้วย เป็นการผิดปกติวิสัยอย่างมาก และไม่มี ความจำเป็นที่โจทก์จะต้องเอาเงินจำนวนมากไปให้นาย

ฉัตรชัยที่ธนาคารศรีนคร จำกัดสาขาเอกมัย ในเมื่อโจทก์ก็มีบัญชีเงินฝากอยู่ที่นั่น แล้ว โจทก์เอาเงินเข้าบัญชี แล้วออกเช็คสั่งจ่ายให้นายฉัตรชัยก็จะสะดวกและมีหลักฐานว่านายฉัตรชัยได้รับเงินโจทก์ไปแล้วด้วย โจทก์มีตัวเองเป็นพยานผู้เดียวยืนยันว่าได้จ่ายเงินให้นายฉัตรชัยไปแต่ไม่มีเหตุผล จึงไม่มีน้ำหนัก ไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะได้จ่ายเงินไปจริง น่าเชื่อว่าโจทก์ได้รับเช็คจากนายฉัตรชัยมาโดยไม่มีมูลหนี้ ถือได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คพิพาทจากนายฉัตรชัยมาโดยไม่สุจริต โจทก์ย่อมไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4)จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2) และปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้องคดีอาญาของโจทก์นี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(พนม พ่วงภิณโญ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ